1.2.83

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM ĐÌNH CÔNG DẦU CHỞ RỜI

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

1 Loại trừ những quy định trong Điều 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi: *Điều khoản rủi ro*

1.1 Những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia gây rối loạn lao động, phá rối trật tự hoặc bạo động

1.2 Bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì một động cơ chính trị

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm theo những điều khoản này. *Điều khoản tổn thất chung*

LOẠI TRỪ

3 Bảo hiểm này không bảo hiểm cho *Điều khoản loại trừ chung*

3.1 Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm

3.2 Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm

3.3 Mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm

3.4 Mất mát, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm (loại trừ những chi phí được bồi thường theo Điều 2 kể trên)

3.5 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác tàu

3.6 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc thiếu, không có người lao động, người lao động bị kìm giữ hoặc bất kỳ hình thức tương tự khác là hậu quả của các cuộc đình công, bế xưởng, gây rối lao động, bạo loạn hoặc xung đột dân sự

3.7 Bất kỳ khiếu nại nào trên cơ sở mất mát do việc huỷ hoặc thay đổi hành trình

3.8 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt

nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân hay nguyên tử hoặc phản ứng khác tương tự hay các chất tương tự khác

3.9 Mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến.

4 4.1 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do:

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

Tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển,

Tàu, sà lan, phương tiện vận chuyển, container hay xe hàng không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm hay những Người làm công cho họ biết được riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hoặc trạng thái không thích hợp đó vào thời gian đối tượng bảo hiểm được xếp vào phương tiện như vậy.

4.2 Người bảo hiểm không tính đến việc vi phạm bất kỳ một cam kết nào ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng bảo hiểm tới đích trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay trạng thái không thích hợp đó.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

5 5.1 Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi đối tượng được bảo hiểm rời bồn chứa để tới nơi bơm hàng tại địa điểm có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc tại một trong số các thời điểm sau:

Điều khoản vận chuyển

5.1.1 Khi đối tượng bảo hiểm được đưa vào thùng chứa để chuyển đến nơi chứa hàng hoặc tàu chứa tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

5.1.2 Khi hết hạn ba mươi (30) ngày sau ngày tàu cập cảng tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước.

5.2 Nếu sau khi dỡ hàng từ tàu biển đưa vào sà lan tại cảng hoặc nơi dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi bảo hiểm này kết thúc theo Điều 5.1 trên đây, đối tượng được bảo hiểm hay bất kỳ phần nào của nó được gửi tới một nơi nhận hàng không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm hoặc bất kỳ một phần nào của nó sẽ không mở rộng giới hạn qua lúc bắt đầu vận chuyển tới nơi nhận khác như vậy, trừ khi Người bảo hiểm đồng ý trên cơ sở thông báo kịp thời của Người được bảo hiểm.

5.3 Với điều kiện có thông báo kịp thời tới Người bảo hiểm và trả thêm phí bảo hiểm khi có yêu cầu, bảo hiểm này giữ nguyên hiệu lực (cho đến khi kết thúc theo Điều 5.1 và 5.2 ở trên và theo

những quy định của Điều 6 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, khi tàu chạy lệch hướng bất kỳ, khi dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và trong khi có bất kỳ thay đổi nào khác về hành trình đã quy định mà những thay đổi khác đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm.

6 Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo cách khác trước khi giao hàng như đã quy định ở Điều 5 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc *trừ khi có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu.* Trường hợp tiếp tục bảo hiểm như vậy, bảo hiểm này sẽ duy trì hiệu lực: *Điều khoản kết thúc hợp đồng chuyên chở*

6.1 Cho tới khi hàng được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thỏa thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn ba mươi (30) ngày kể từ khi hàng đến Cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước,

hoặc

6.2 Nếu hàng hóa được gửi đi trong phạm vi ba mươi (30) ngày đó (hoặc bất kỳ phạm vi mở rộng nào đã thỏa thuận) để tới nơi nhận hàng có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi nhận hàng nào khác thì bảo hiểm này sẽ kết thúc theo những quy định của Điều 5 trên đây.

7 Nếu sau khi bảo hiểm này có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi nơi nhận hàng thì chuyến hàng đó vẫn tiếp tục được bảo hiểm với phí bảo hiểm và các điều kiện thương lượng riêng, nhưng phải có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm. *Điều khoản thay đổi hành trình*

KHIẾU NẠI

8 8.1 Để có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất. *Điều khoản quyền lợi bảo hiểm*

8.2 Theo Điều 8.1 trên đây, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm đã xảy ra trong thời gian có hiệu lực của bảo hiểm này ngay cả khi tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết và Người bảo hiểm không biết gì về tổn thất đó.

9 9.1 Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào về giá trị tăng thêm lên cho hàng hóa đã được bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như đã gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và mọi bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm có trong bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới. *Điều khoản giá trị tăng thêm*

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

9.2 Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau đây:

Giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như ngang với tổng số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm ban đầu và tất cả những bảo hiểm về giá trị tăng thêm do Người được bảo hiểm đem bảo hiểm cho hàng hóa để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm theo bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

10 Theo bảo hiểm này, khiếu nại đòi bồi thường đối với tổn thất do hàng hoá bị rò rỉ hoặc thiếu hụt sẽ được điều chỉnh như sau: *Điều khoản điều chỉnh*

10.1 Số tiền bồi thường sẽ được tính theo tỷ lệ về giá trị được bảo hiểm của thể tích hàng bị mất, được xác định bằng cách so sánh tổng thể tích hàng thực giao từ bể chứa sang tàu tại cảng đi với tổng thể tích hàng được giao vào bể chứa tại thời điểm kết thúc hành trình, trừ trường hợp khi hợp đồng mua bán dựa trên cơ sở khối lượng hàng mà không theo thể tích thì số tiền bồi thường sẽ được tính trên cơ sở khối lượng theo các biên bản xác định khối lượng tương ứng.

Thuật ngữ "tổng thể tích" trong Điều 10.1 này có nghĩa là toàn bộ thể tích mà không bao gồm phần khấu trừ của chất cặn, nước trong dầu và nước khác, trừ khi Người được bảo hiểm có thể chỉ rõ số lượng nước đã tăng lên một cách bất thường trong hành trình được bảo hiểm do tác động của một rủi ro được bảo hiểm theo bảo hiểm này.

10.2 Khi tính toán khiếu nại theo Điều 10.1 trên sẽ thực hiện sự điều chỉnh để loại trừ bất kỳ sự thay đổi nào về thể tích do sự thay đổi nhiệt độ và thay đổi đương nhiên về khối lượng hàng phát sinh từ việc sử dụng các phương pháp xác định khối lượng không thống nhất.

10.3 Khi bảo hiểm này quy định một phần vượt quá (mức miễn thường) để áp dụng cho những khiếu nại về rò chảy hay thiếu hụt, thì mức miễn thường này được coi như là đã bao gồm những mất mát thông thường về thể tích và khối lượng trừ những mất mát này gây ra do thay đổi nhiệt độ hoặc lắng dưới nước. Nếu không có quy định này, số tiền bồi thường theo Điều 10.1 và 15.2 sẽ tuân theo việc khấu trừ đối với bất kỳ mất mát thông thường nào đã được loại trừ tại Điều 4.2 nói trên.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

11 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người chuyên chở hay người nhận ký gửi hàng hoá nào khác. *Điều khoản loại trừ tác dụng*

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

12 Trách nhiệm của Người được bảo hiểm những người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là: *Điều khoản trách nhiệm của Người được bảo hiểm*

12.1 Phải thực hiện những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

12.2 Phải bảo đảm các quyền khiếu nại người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hóa hay những người thứ ba khác được duy trì và thực hiện thỏa đáng.

và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí phải chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng trong khi thực hiện những nhiệm vụ này.

13 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm thi hành với mục đích cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi như từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền hạn của bên kia. *Điều khoản khước từ*

TRÁNH CHẬM TRỄ

14 Bảo hiểm này đặt điều kiện Người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong phạm vi kiểm soát của họ *Điều khoản khẩn trương, hợp lý*

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

15 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. *Điều khoản áp dụng luật và tập quán*

<u>GHI CHÚ</u>: Người được bảo hiểm khi nhận biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ này.

CL.274

1.2.83

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (BULK OIL)

RISKS COVERED

1 This insurance covers, except as provided in Clause 3 and 4 below, loss or damage to the subject-matter insured caused by *Risks clause*

1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour, disturbances riots or civil commotions

1.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

2 This insurance covers general average and salvage chareges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses. *General Average Clause*

EXCLUSIONS

3 In no case shall this insurance cover *General Exclusions Clause*

3.1 loss damage oe expense attributable to wilful misconduct of the Assured

3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subjet-matter insured

3.3 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of thesubject-matter insured

3.4 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

3.5 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers characters or operators of the vessel

3.6 loss damage or expense arising from the absence shortage or whichholding of labour of any desscription whatsoever resuling from any strike, lackout, labour disturbance, riot or civil commotion

3.7 Any claim based upon loss of frustion of the voyage or adventrure

3.8 Loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or other like reaction or radioactive force or matter.

3.9 Loss damage or expense caused by the war civil war revolution rebellion insurection or civil strife arising therefrom, ot any hostile act

by or against a belligerent power.

4 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from *Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause*

- unseaworthiness of vessel or craft,
- unfitness of vessel craft or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured,

where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein.

4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

DURATION

5 5.1 This insurance attaches as the subject-matter insured leaves tanks for the purpose of loading at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either *Transit Clause*

5.1.1 as the subject-matter insured enters tanks on discharge to place of storage or to storage vessel at the destination named herein, or

5.1.2 on the expiry of 30 days after the date of arrival of the vessel at the destination named herein,

whichever shall first occur.

5.2 If, after discharge from the oversea vessel into craft at the final port or place of discharge, but prior to the termination of this insurance under 5.1 above, the subject-matterr insured or any part thereof is to be forwarded to a destination other than that to which it is insured hereunder, the insurance on the subject-matter insured or such part thereof shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination, *unless otherwise agreed by the Underwriters upon receipt of prompt notice from the Assured.*

5.3 *Subject to prompt notice being given to the Underwriters and to an additional premium if required by them,* this insurance shall remain in force (until terminated under 5.1 or 5.2 above and subject to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, force disharge, reshipment or transhipment and during any other variation of the adventure provided such other variation is beyond the control of the Assured.

6 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is terminated otherwise than as provided in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either *Termination of Contract of Carriage Clause*

6.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur or

6.2 if the goods are forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other, destination, until terminated in accordance which the provisions of Clause 5 above.

7 Where, after attachment of this insurangce, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on condition to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters. *Change of Voyage Clause*

CLAIMS

8 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an interest insurable in the subject-matter insured at the time of the loss *Insurable Interest Clause*

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occuring during the period covered by this insurance, notwithunderstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and Underwriters were not.

9 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. *Increased Value Clause*

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with the evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 Where this insurance is on Increase Value the following clause shall apply:

The agreed value shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increase Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and

liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with the evidence of the amounts insured under all other insurances.

10 Claims for leakage and storage recoverable under this insurance are to be adjusted as follows: *Adjustment Clause*

10.1 The amount recoverable shall be the proportionate insured value of the volume of oil lost, to be ascertained by a comparison of the gross volume certified as having left tanks for loading on to the vessel with the gross volume certified as having been delivered to tanks at the termination of the transit, except that where the contract of sale is based on weight and not on volume the amount recoverable may be calculated on a weight basis from such certified quantities.

The term"gross volume" in this Clause 10.1 means total volume without deduction of sediment and water content and free water, except to the extent that the amount of the weter can be shown by the Assured to have increased abnormally during the insured transit as a result of the operation of a risk covered by this insurance

10.2 Adjusment shall be made to the calculation under 10.1 above to eliminate any change in volume caused by variation in temperature and any apparent change in quantity arising from the use of inconsistent procedures in determining the certified quantities.

10.3 Where this insurance provides for an excess to be applied to claims for leakage or shortage, such excess shall be deemed to include ordinary loss in weight or volume except when caused by variation in temperature or settling out of water. Where there is no such provision, the amount recoverable in accorance with Clause 10.1 and 10.2 shall be subject to reduction for any ordinary loss excluded by Clause 3.2 above.

BENEFIT OF INSURANCE

11 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to Inure Clause*

MINIMISSING LOSSES

12 12.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimissing such loss, and *Duty of Assured Clause*

12.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in persuance of these duties.

13 Measures taken by the Assure or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject – matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the righs of either party. *Waiver Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

14 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. *Reasonable Despatch Clause*

LAW AND PRACTIVE

15 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. *Law and Practice Clause*

Note: It is necessary for the Assured when they become awere of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent unpon compliance with this obligation.

CL.274